

**DOHODA
O SKONČENÍ ZMLUVY**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:

Obec Dulova Ves

So sídlom Dulova Ves 18/36, 082 52 Dulova Ves

IČO: 00 327 000

IBAN: SK66 0200 0000 0000 0902 2572

Zastúpená Mgr. Lukášom Onofrejom, starostom
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

So sídlom Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice

IČO: 31 718 922, IČ DPH: SK2020523868

IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572

V mene spoločnosti koná Ing. Juraj Hrehorčák, predseda predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sa vo vložke č. 253/P

(ďalej len „dopravca“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a dopravca uzatvorili dňa 24.08.2021 Zmluvu o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v znení neskorších dodatkov, na základe ktorej dopravca poskytuje objednávateľovi výkony pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v rozsahu prepravnej, prevádzkovej a tarifnej povinnosti v územnom obvode objednávateľa (ďalej len „zmluva“). Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.08.2031.
2. Uznesením mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 943/2025 zo dňa 24.09.2025 bolo schválené objednávanie dopravných služieb MHD pre mesto Veľký Šariš a obce Bzenov, Dulová Ves, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová a Záborské mestom Prešov, a to počnúc dňom 01. 01. 2026. Nový centrálny spôsob objednávania dopravných služieb má za cieľ nahradiť doteraz existujúce zmluvné vzťahy uzatvárané jednotlivo medzi dopravcom a danými obcami, resp. mestom Veľký Šariš.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ a dopravca súhlasia s novým spôsobom objednávania dopravných služieb pre územný obvod objednávateľa zo strany mesta Prešov v zmysle odseku 2 tohto článku dohody, pristupujú zmluvné strany v súlade s článkom VII. ods. 2 zmluvy k uzatvoreniu tejto dohody o predčasnom skončení zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a dopravcom.

2 PREDMET DOHODY

1. Na základe dohody zmluvných strán sa zmluva špecifikovaná v článku 1 ods. 1 tejto dohody končí uplynutím dňa **31.12.2025**.
2. Vo vzťahu k peňažným záväzkom splatným po predčasnom skončení zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorenie tejto dohody sa nedotýka záväzkov zmluvných strán týkajúcich sa obdobia do predčasného skončenia zmluvy vyplývajúcich z článku IV. zmluvy v znení neskorších dodatkov a tieto ostávajú zachované:

- Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dopravcovi mesačný preddavok na úhradu predpokladanej straty v kalendárnom roku 2025 za mesiac december 2025 vo výške 3 657,00 € v lehote do 5-tich kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca december 2025 na bankový účet dopravcu;
 - Dopravca vykoná vyúčtovanie skutočnej straty za výkony poskytnuté v kalendárnom roku 2025 postupom podľa článku IV. zmluvy v lehote do 28.02.2026. Objednávateľ je oprávnený vzniesť námietky voči vyúčtovaniu do 15-tich kalendárnych dní po predložení vyúčtovania zo strany dopravcu. Nedoplatok vyplývajúci z vyúčtovania skutočnej straty za kalendárny rok 2025 sa objednávateľ zaväzuje dopravcovi zaplatiť v lehote do 30-tich kalendárnych dní od predloženia vyúčtovania dopravcom na bankový účet dopravcu. Prípadný preplatok vyplývajúci z vyúčtovania sa zaväzuje dopravca zaplatiť objednávatelovi v rovnakej lehote na bankový účet objednávateľa.
3. Uzatvorením tejto dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, ktoré sa každá zo zmluvných strán zaväzuje riadne plniť až do predčasného skončenia zmluvy. Súčasne sa uzatvorenie tejto dohody nedotýka prípadných peňažných záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy, ktorých splatnosť nastala alebo nastane do predčasného skončenia zmluvy a neboli zmluvnou stranou uhradené do doby uzatvorenia tejto dohody alebo do predčasného skončenia zmluvy, ako ani nárokov na náhradu škody a zmluvné sankcie; tieto ostávajú v celom rozsahu zachované aj po predčasnom skončení zmluvy.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
2. Túto dohodu možno meniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
3. Táto dohoda tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto dohody zanikajú všetky predchádzajúce ústne dohody súvisiace s predmetom tejto dohody a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto dohode neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle osobitných predpisov. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dohody dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Ľuboticiach dňa _____

V Dulovej Vsi dňa _____

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ing. Juraj Hrehorčák, predseda predstavenstva

Obec Dulova Ves
Mgr. Lukáš Onofrej, starosta